

1. 개정이유 및 주요내용

경찰·소방공무원으로 30년 이상 재직하고 정년퇴직한 사람이 사망한 경우 국립호국원에 안장될 수 있도록 하고, 소방공무원의 사망이 직무활동 중이 아니더라도 직무활동과 직접적인 인과관계가 있다고 인정되는 경우 국립묘지 안장 대상이 되도록 하는 등의 내용으로 「국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률」(법률 제20356호, 2024. 2. 27. 공포, 2025. 2. 28. 시행) 및 같은 법 시행령(대통령령 제35337호, 2025. 2. 25. 공포, 2025. 2. 28. 시행)이 개정됨에 따라 국립묘지 안장대상심의위원회 운영규정에 장기재직 경찰·소방공무원의 징계처분·비위사실을 심의·의결사항으로 규정하고, 심의 참작사유에 반영하여 심의의 근거 및 기준을 마련하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국립묘지 안장대상심의위원회 운영규정 일부개정훈령안

국립묘지 안장대상심의위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제4조제1항에 제4호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "제4조제1항제4호"를 "제4조제1항제4호 및 제4호의2"로 하며, 같은 항 제1호 중 "형의"를 "징계처분 또는 형의"로 하고, 같은 항 제2호 중 "죄질"을 "징계처분, 비위, 죄질"로 하며, 같은 항 제3호 중 "범죄"를 "징계처분, 비위, 범죄"로 한다.

4의2. 법 제5조제5항제4호의2의 규정에 따른 영예성 훼손여부

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(심의 · 의결사항) ① 심의위원회가 심의 · 의결하는 사항은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 4. (생 략) <u><신 설></u> 5. ~ 8. (생 략) ② (생 략) ③ <u>제4조제1항제4호</u> 에 따른 영예성 훼손여부는 다음 각 호의 참작 사유를 종합적으로 고려하여 심의 · 의결한다. 1. <u>형의</u> 기간 2. <u>죄질</u> 의 경중 또는 생계형 범 죄여부 3. <u>범죄</u> 의 횡수 또는 처벌받은 횡수 4. ~ 9. (생 략)	제4조(심의 · 의결사항) ① ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) <u>4의2. 법 제5조제5항제4호의2의</u> <u>규정에 따른 영예성 훼손여부</u> 5. ~ 8. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ <u>제4조제1항제4호 및 제4호의</u> <u>2</u> ----- ----- -----. 1. <u>징계처분 또는 형의</u> ----- ----- 2. <u>징계처분, 비위, 죄질</u> ----- ----- 3. <u>징계처분, 비위, 범죄</u> ----- -- 4. ~ 9. (현행과 같음)